Legal Document Summary

Summary language: Hindi · Original document: English · 15 of 683 sentences · 22715 → 504 words · 10/26/2026, 10:10:43 PM

Key details

न्यायालय	Equivalent citations: AIR 2014 SUPREME COURT 187, 2013 AIR SCW 6386,
पक्षकार	Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 12 November, 2013
उल्लिखित तिथियाँ	11.05.2008; 16.09.2008; 03.02.2013; 7.20.11; 12 November, 2013; 30th August, 2012
धाराएँ / अधिनियम	धारा 154 – Code of Criminal Procedure, 1973; धारा 154; धारा 156, 157; धारा 190; धारा 156; धारा 154(1); धारा 4(2), 5; धारा 154(2)
परिणाम	दोषमुक्त

Summary

पृष्ठभूमि / तथ्य

- संहिता की धारा 154 का प्रावधान अनिवार्य है और संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए सूचना के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है।
- संहिता की धारा 154 का आदेश यह है कि किसी अपराध या मामले के पंजीकरण के चरण में सूचना के आधार पर संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य, 12 नवंबर, 2013
- इसे इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि संहिता की धारा 151 एक पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, ताकि उस अपराध को घटित होने से रोका जा सके, यदि इसे अन्यथा रोका नहीं जा सकता है।
- वहीं, 12 नवंबर 2013 को धारा 154 ललिता कुमारी बनाम गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अन्य था।
- i) यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, तो संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

न्यायालय के निष्कर्ष

- विद्वान वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि अनुच्छेद 21 के आलोक में, संहिता की धारा 154 के प्रावधानों को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि एफआईआर दर्ज करने से पहले, पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला है।
- विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि धारा 498-ए के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाया जा सकता है, तथापि, दुरुपयोग की सीमा अनुभवजन्य डेटा द्वारा स्थापित नहीं की गई है, और इस प्रकार, इसकी प्रभावकारिता के प्रावधान को नकारने का आधार नहीं हो सकता है।
- इस प्रकार, एफआईआर को एफआईआर बुक में दर्ज किया जाना है, जैसा कि संहिता की धारा 154 के तहत अनिवार्य है, और यह 12 नवंबर, 2013 को ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य का मामला नहीं है।
- इस प्रकार किसी पुलिस अधिकारी के लिए उस अपराध के घटित होने पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था जिसकी जांच करने के लिए उसे संहिता की धारा 156 के तहत अधिकार दिया गया था।
- इस प्रकार संहिता की धारा 154 पुलिस अधिकारी पर शिकायत में बताए अनुसार मामला दर्ज करने और फिर जांच को आगे बढ़ाने का वैधानिक कर्तव्य डालती है।
- इसलिए, संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी अपराध की जांच करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।
- इस प्रकार यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयित मामलों में बार-बार माना है कि यदि संहिता की धारा 154 के तहत पुलिस को दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
- इसलिए, हमारा दृढ़ विचार है कि संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा, जैसा कि विभिन्न वकील कह रहे हैं।
- इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रतिवादों को देखते हुए, जो आवश्यक है वह केवल यह है कि पुलिस को दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होना चाहिए।

आदेश / निर्णय

- बहुत से शिकायतकर्ता अनावश्यक या अन्यायपूर्ण मुआवज़ा लेने के लिए चिकित्सा पेशेवर पर दबाव डालने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेना पसंद करते हैं।

Automatically generated extractive summary (Nyaya Saar). Every line is taken from the original judgment. This is a reading aid, not legal advice - verify against the original document.